

1500441-84.2021.8.26.0481

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141176/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

PRES.EPITACIO, 18106981 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 604/21/627 -

DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2141176 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio-SP - cep 19470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500441-84.2021.8.26.0481 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-84.2021.8.26.0481

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141176/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

PRES.EPITACIO, 18106981 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 604/21/627 -

DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2141176 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANDERSON SILVERIO MENONI e WILLIAN AGOSTINHO DA SILVA IBANHES

Justiça Gratuita

Processo nº 2021/001126

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

1- WILLIAN AGOSTINHO DA SILVA IBANHES, qualificado nos autos, foi condenado à pena de advertência dos efeitos nocivos das drogas pela prática do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343./2006

O sentenciado foi devidamente advertido (fls. 508).

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do sentenciado ante o cumprimento integral da pena.

É o relatório.

Decido.

Em relação às penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, é o caso de ser declarada a extinção da punibilidade pelo seu integral cumprimento uma vez que houve a advertência dos efeitos nocivos das drogas por este Juízo, conforme termo de advertência.

Isso posto, JULGO EXTINTA A PENA de advertência dos efeitos nocivos das drogas imposta ao(à) sentenciado(a) WILLIAN AGOSTINHO DA SILVA IBANHES, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, diante do cumprimento integral da pena.

Em razão da preclusão lógica, não remanescendo às partes qualquer interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data. Anote-se no sistema SAJ, desnecessária sua certificação.

Atualize-se o histórico de partes.

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando o epílogo processual, nos termos do art. 393 das NSCGJ.

2- Com relação ao corréu JULIANDERSON SILVÉRIO MENONI, o Ministério Público informou o ajuizamento da ação de execução da multa penal (processo nº 1003161-47.2022.8.26.0481), para fins de atendimento aos artigos 479-A e 480 das NSCGJ.

Recebida a informação do juízo da execução quanto ao processamento do pedido, insira-se no histórico de partes destes autos o evento "17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no campo "complemento" o número do processo de execução, lance-se nestes autos a movimentação 61619 e mova-se o processo para a fila "Processo Arquivado"; com a informação da satisfação da pena de multa ou ocorrência de outra causa extintiva, lance-se a movimentação 22, dando-se baixa e arquivando-se definitivamente os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

Presidente Epitacio, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA